

1502241-55.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255209/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 20335773 - DEL.POL.CAJAMAR, 1553/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2255209 - 01º D.P. CAJAMAR, 1553/21/401 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502241-55.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502241-55.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255209/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 20335773 - DEL.POL.CAJAMAR, 1553/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2255209 - 01º D.P. CAJAMAR, 1553/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE BARBOSA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

JORGE BARBOSA DA SILVA qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao artigo 33, C.C art. 40, III, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de setembro de 2021 foi surpreendido trazendo consigo a droga descrita na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo laudo pericial.

Passemos a analisar a autoria do delito.

No caso concreto, o réu foi preso em flagrante pela prática delitiva.

Quando interrogado, cientificado da garantia constitucional ao silêncio, o réu confessou a prática do delito.

Em juízo, a versão do réu confessando a prática delitiva, encontra amparo no contexto probatório.

Quanto à confissão judicial do réu, tem-se entendido que "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado. Júlio Fabbrini Mirabete Editora Atlas S/A - São Paulo. 2.000. pág. 469).

Outro também não é o ensinamento do mestre Adalberto José Q.T. de Camargo Aranha, ao professar que:

"O que importa na confissão é a voluntariedade, sendo totalmente indiferente que o confitente haja ou não desejado o efeito resultante do ato e que tenha ou não consciência desse efeito".

Investiga-se apenas se a confissão foi feita sem erro ou coação.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico na forma narrada na inicial.

No entanto, a distância entre o local e a escola não autoriza o reconhecimento da causa de aumento. A indicada agravante também não restou comprovada, tratando-se de co-autoria.

Fixo a pena base por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo.

A PENA INICIAL SERÁ FIXADA NO MÍNIMO, EM RAZÃO DA CONFISSÃO, QUE SERÁ COMPENSADA COM QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.

Em razão da reincidência, a pena torna-se definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, eis que o réu não é primário e apresenta outros envolvimentos com a justiça criminal.

A minguia de outras circunstâncias, torno-a definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JORGE BARBOSA DA SILVA, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 583 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, ante a reincidência e maus antecedentes, de modo que é necessária a sua custódia para garantia da ordem pública, nos termos da decisão de fls. 228. Pelos mesmos fundamentos, o regime inicial será o fechado.

Por estes motivos nego-lhe o apelo em liberdade.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

PI

Cajamar, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA